

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ไทย
บำรุง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาทรีเจริญศ รี กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820, มาตรา 1077, มาตรา 1187

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มอบหมายให้จำเลยที่ 4
 ซื้อไม้จากโจทก์ จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบชำระราคาไม้แก่โจทก์
 ส่วนจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ได้กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ในการ
 ซื้อไม้จากโจทก์ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
 ฟ้องจำเลยที่ 4 ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
 ประชาชน แม้จำเลยที่ 4 มิได้ฎีกาขึ้นศาลฎีกาก็เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย และ
 พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน จำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเหมา

ทำการก่อสร้าง ในการก่อสร้างนี้จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับมอบอำนาจและจำเลยที่ 4 ในฐานะส่วนตัว ซื้อวัสดุก่อสร้างไปจากโจทก์ รวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 281,456.35 บาท จำเลยที่ 1 ชำระราคาบางส่วนเป็นเงิน 70,000 บาท คงค้างอยู่ 211,456.35 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 211,456.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 4 ไปทำการซื้อไม้จากโจทก์ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ซื้อขายไม้กับโจทก์ เงิน 70,000 บาท ที่โจทก์กล่าวในฟ้องเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ยอมให้โจทก์รับจากทางราชการในส่วนค่าก่อสร้างที่จำเลยที่ 1 จะได้รับ เพื่อชำระหนี้ของจำเลยที่ 4 แก่โจทก์ โดยจำเลยที่ 3 จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักกับหนี้ที่จำเลยที่ 3 เป็นหนี้จำเลยที่ 4 อยู่ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 211,456.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 211,456.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบฟ้องหรือไม่ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 4 ซื้อไม้จากโจทก์ไปก่อสร้างสถานีนามัยและ บ้านพักตามที่โจทก์นำสืบ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชำระราคาไม้แก่โจทก์โดยจำเลยที่ 3 หุ่นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแต่สำหรับจำเลยที่ 4 นั้น ตาม คำฟ้องและข้อเท็จจริงที่ฟังได้ตามข้อนำสืบของโจทก์ได้ความว่าจำเลยที่ 4 เป็น ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในการซื้อไม้จากโจทก์ และจำเลยที่ 4 กระทำการแทนจำเลย ที่ 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบฟ้อง ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และศาลฎีกา เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไวย-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>